

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3344/2533

นายบุญสม จำรัสศรี
นายสมหมาย ดาโอด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 444, มาตรา 446

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 นายจ้างร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ลูกจ้างซึ่งกระทำละเมิดในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ลอย ๆ ว่า ผลคดียังไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำความผิด เป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งว่าจำเลยที่ 2 รับหรือปฏิเสธฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยที่ 2 จึงไม่มีประเด็นนำสืบ และที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วยก็มิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่เป็นประเด็นและไม่ใช่อัยที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ค่าเจ็บปวดทรมานทุกซ์ทรมานเป็นความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินอย่างหนึ่ง โจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 446 ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้และค่าขาดการงาน

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ นายจ้างร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ลูกจ้าง ซึ่งทำละเมิดในทางการที่จ้างแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ ๑ เพราะโจทก์ทิ้งฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ผลคดียังไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้กระทำความผิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ค่าเสียหายไม่ถึงตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๕๐,๕๕๗ บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ลอย ๆ ว่าผลคดียังไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้กระทำความผิด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดเจนว่า จำเลยที่ ๒ รับหรือปฏิเสธฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง จำเลยที่ ๒ จึงไม่มีประเด็นนำสืบ และที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า โจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วยก็มิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่เป็นประเด็นและไม่ใช่อ้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลล่างศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ ๒ ชดใช้ค่าเจ็บปวดทุกข์ทรมานนั้นไม่ชอบ เนื่องจากโจทก์เรียกและศาลได้พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้และค่าขาดการงานแล้ว เป็นการกำหนดค่าเสียหายซ้ำซ้อนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าค่าเจ็บปวดทรมานทุกข์ทรมานเป็นความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินอย่างหนึ่ง โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ ๒ ได้ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ ค่าเสียหายส่วนนี้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับค่า
รักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้และค่าขาดการงาน

พิพาทภายใน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดมหาสารคาม - นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ
ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>